

특별감사
(공개용)

감사결과 보고서

『양산부산대학교병원 시설관리팀』



2021. 4.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사대상 및 범위	3
3. 감사기간 및 인원	5
4. 감사중점사항	5
II . 감사대상현황 및 주요현황	7
II . 감사결과	9
1. 총평	9
2. 지적사항 총괄	11
3. 각 의혹별 감사결과	11
III . 지적사항에 대한 처분요구	26
1. 처분요구사항 일람표	26
2. 신분상 조치인원 명세	26
【별첨】 감사결과 처분요구서	27

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 「감사규정」 제3조 제3항에 따르면 특별감사는 원장의 의뢰가 있는 경우, 이사회 또는 감독기관의 지시가 있는 경우 및 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 실시하도록 규정되어 있으며 이번 특별감사도 그 일환(병원장의 특별감사 의뢰)으로 실시되었다.

병원장의 특별감사 의뢰 공문¹⁾에는 양산부산대학교병원 시설관리팀(이하 “양산 시설관리팀”이라 한다)이 우리 병원 인재개발원의 건립공사를 추진하는 과정에서 ①국가계약법에 따른 설계변경 절차를 미이행하고 ②미시공 장비/기구의 내역 조정을 누락하였으며 ③일부 주방기구 내역을 중복산출 하는 등 여러 문제를 일으킨 사실이 있음”을 지적하면서 “인재개발원 건립공사 추진과정의 적정성을 전반적으로 검토”해 줄 것을 요구하였다.

감사실에서는 위 지적사항들에 대한 사실 관계를 규명하고 업무 및 제반 행정절차의 적정성 여부, 관련법령·지침 및 본원 규정 위반 여부를 조사하여 필요한 조치를 취하여 향후 이와 비슷한 사례가 재발하지 않도록 예방대책을 수립하는 데 목적을 두었다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 인재개발원 건립공사를 추진한 양산 시설관리팀을 조사대상으로 하여 크게 두 가지 영역으로 나누어 실시하였는데 하나는 건립 후 제기되었던 문제 사항들에 대한 규명이었고 다른 하나는 건립공사 전반의 적정성에 대한 검토 부분이었다.

1) 부산대학교병원 총무팀-462(2021.01.21.) 「부산대학교병원 인재개발원 건립공사 관련 특별감사 실시의뢰」

이에 감사실에서는 2020년 12월에 제출된 「부산대학교병원 인재개발원 시설점검 및 조치결과 보고서」²⁾의 내용을 바탕으로 【표1】과 같이 건립 후 제기되었던 항목별 문제사항을 중심으로 조사를 실시하였고, 이를 통해 드러난 문제점을 토대로 관리감독 업무 및 행정절차의 처리과정이 적절하였는지 살펴보았다.

또한 건립공사 전반의 적정성을 파악하기 위해서 준공정산 내역 중 ‘산업안전보건관리비’와 ‘환경관리비’ 두 가지 항목을 표본으로 하여 세부적인 내용을 검토하고 그 결과로 드러나는 위반·위법의 정도에 따라 향후 감사 영역의 확대 여부를 판단한다는 계획을 가지고 감사를 진행하였다.

정산내역 중 두 가지 항목을 표본으로 삼은 이유는 이 두 항목은 특별한 전문적 지식이 없어도 그 적정성 여부를 충분히 파악할 수 있을 만큼 그 적용 방식과 범위가 명확하였고, 정산내역서 전체 항목을 모두 살펴보기에는 비전문가로서의 감사실의 역량과 시간이 부족하다고 판단했기 때문이다.

【표1】인재개발원 건립공사 관련 제기된 문제사항

구분	문제사항	상세내용
설계도서 (도면·내역) / 시공상태 불일치	천정시공 (우물천정+객실)	자재 및 시공법을 변경하였으나 설계도서(내역 및 도면)에 미반영 / 설계변경 미이행
	냉동기 미설치	냉동기 2대를 미설치 하였으나 설계도서(내역)에는 표기
	지열장비 미설치	지열장비 미설치 하였으나 설계도서(내역)에는 표기
	주방기구 미설치	주방기구 미설치 하였으나 설계도서(내역)에는 표기

2) 양산부산대학교병원 시설관리팀에서 병원장에게 보고하기 위하여 작성한 내부분서로 2020.9.16.~9.23.(7일간) 발주처, 시공사, 건설사업관리, 운영지원팀(인재개발원)이 합동으로 인재개발원 시설을 점검하고 그 점검사항에 대한 조치결과를 기록한 보고서.

3. 감사기간 및 인원

2021. 2. 1.부터 2. 10.까지 서면자료를 비롯한 양산부산대학교병원(이하 “양산병원”이라 한다) 그룹웨어, 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등 각종 자료 수집 및 분석을 통하여 예비조사를 하고, 칠천도 인재개발원을 방문하여 현장을 점검하고 인재개발원 운영지원팀(□□□시스템 포함)과 면담을 진행하였다. 그 결과 나타난 의혹 및 문제점을 토대로 감사요원 4명(총괄 감사실장)을 투입해 2021. 2. 15.부터 2021. 3. 12.까지 19일간 실지감사를 실시하였다. 그리고 이 과정에서 ○○○ 건축사를 섭외하여 수차례 자문을 받았다는 사실도 아울러 밝힌다.

※ 수감부서의 자료회신이 지연되어 실지감사 기간이 늘어남에 따라 당초 예정되었던 감사일정이 변경됨.

4. 감사중점사항

이번 감사는 2020년 9월경 인재개발원에 대한 공사 관계자들의 합동점검 결과를 토대로 문제점들에 대한 진위 여부, 설계도서와 시공상태의 불일치에 대한 조치 이행 여부, 준공정산의 적정성 여부, 시방서 및 과업지시서 이행 여부, 관련법령·지침 및 병원규정에 대한 위반 여부를 조사하는데 중점을 두었다.

○ 참고한 관련법령 및 병원규정

- 「건설기술 진흥법」
- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
- 「건설산업기본법」
- 「건축법」
- 「산업안전보건법」
- 「건설업 산업안전보건관리리 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)
- 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」(국토교통부 고시)
- 고용노동부 「공사감독 업무규정」
- 「건축공사 감리세부기준」(국토교통부 예규)
- 「계약서 및 과업지시서」
- 부산대학교병원 「복무규정」, 「인사규정」 및 「임직원 행동강령」

II 감사대상 현황 및 주요현황

이번 감사의 대상인 양산 시설관리팀은 병원 시설물의 유지관리와 안전점검을 위하여 정기적으로 점검을 실시하고 타 부서의 요구서를 통해 각종 시설물 설치 및 철거, 불용노후 기자재를 수선하며 원내 시설의 재배치, 건물의 신·증축 및 개·보수 등 병원시설 전반(건축·토목·설비·소방·환경 등)에 관하여 계획을 수립하고 설계, 시공, 감독, 준공검사를 수행한다. 또한 기계·전기·통신 등 각종 설비와 특수설비(의료가스·위험물시설·승강기·오폐수 처리 등)의 운영, 소방시설과 장비의 점검·유지, 의료폐기물을 관리하며 이외에도 에너지관리, 자재관리, 용역위탁 등의 업무를 수행하고 있다.

부산대학교병원(이하 “본원”이라 한다)은 1996년 10월 경남 거제시 하청면 소재의 폐교 부지와 건물을 매입하여 직원들의 교육 및 연수 시설로 2009년까지 사용해 오다가(구 칠천도연수원) 시설이 노후됨에 따라 신축을 결정하고 2011년부터 연면적 3,630㎡ (객실9실) 규모의 연수원을 건립하던 중 2013년 7월에 공사가 타절되어 현장은 공사 중단 상태로 방치되었다. 이후 2016년 7월, 본원(당시 병원장 △△△)과 양산병원(당시 병원장 ▽▽▽)은 기존 시설의 2배 규모로 증축 및 공사 재개를 합의하였고, 이때 건립은 양산병원에서, 공사전반에 대한 총괄은 양산 시설관리팀이 주관하기로 하였으며, 준공 후 운영은 본원에서, 유지보수 및 관리는 본원 시설관리팀이 주관하기로 역할을 분담하였다. 그 결과 양산병원은 2016년 12월 설계계약을 시작으로 하여 2018년 1월에 공사 및 건설사업관리(감리)계약을 체결하는 등 130억 규모의 인재개발원 건립공사를 재개하여 같은해(2018년) 12월에 준공하였다.

건립이 완료되고 운영책임을 맡은 본원은 인재개발원행정팀을 신설하여 인재개발원 운영에 대한 종합계획을 준비하는 한편 유지보수 및 시설 전반에 대한

관리는 본원 시설관리팀에서 인계받았다. 그러던 중 2020년 8월 갑작스러운 폭우로 누수가 발생하여 객실의 천정이 처지는 일이 발생하자 본원 사무국장 및 시설관리팀장이 현장을 방문하여 그에 대한 조치를 하는 과정에서 설계도서와 상이한 천정시공을 확인하였다. 이에 본원에서는 최종 사업결과물인 설계도서와 일치하지 않는 시공상태가 더 있는지를 확인하기 위하여 설비·전기·통신 등 시설전반에 대한 점검을 실시하여 설계변경 미이행, 미시공 등 **【표1】**과 같은 문제를 발견하였다.

이러한 상황에 대하여 본원 및 인재개발원에서 문제를 제기하자 공사의 총괄 감독 및 책임을 맡은 양산 시설관리팀(발주처)에서는 이에 대한 조치를 위하여 2020.9.16.~9.23. 7일간 발주처, 시공사, 건설사업관리자(감리), 인재개발원 시설운영팀(□□□시스템) 등 공사 관계자들과 인재개발원의 운영담당자가 함께 참여한 ‘합동 시설점검’을 실시하였고 총 42건의 문제점 및 조치결과를 담은 보고서를 같은해 12월에 본원 병원장에게 제출하였다.

이 보고서에 따르면 각 공종별로 총 42건의 문제점들 중 하자 26건에 대해서는 조치·완료하였고, 하자는 아니지만 사용상 불편을 야기하는 16건 중 10건도 조치·완료하였으며, 조치할 수 없거나 조치가 불필요한 사항 6건에 대해서는 미처리하였다고 기술하였다. 또한 조치·완료한 건 중 사용상 편의를 위한 점검 및 하자보수, 단순 오류를 제외한 주요사항들이 설계도서와 일치하지 않음에도 설계변경 절차를 미이행한 점, 미시공 장비 및 기구 내역을 누락하고도 시정조치를 취하지 않은 점에 대한 내용을 담은 확인서를 양산 시설관리팀과 시공사, 건설사업관리(감리)가 연명으로 작성하여 첨부하였다.

II 감사결과

1. 총평

건설공사는 토목·건축과 관련된 자재·노동력·각종 기계 설비를 투입하여 조직적으로 행하는 생산 업무이다. 따라서 수많은 자재와 인력 및 장비 등이 동원되고 토목·조경·건축·설비·전기·통신·소방 등 다양한 공종이 어우러져 하나의 구조물을 완성하기 때문에 그 과정에서 상호간의 상충이 발생하기도 하며 시간이 경과됨에 따라 환경이나 조건이 변경되기도 한다.

양산 시설관리팀의 인재개발원 건립과 관련하여 제기된 각종 의혹들은 크게 ‘건설사업관리(감리) 용역수행 부적정’, ‘발주처의 공사감독 의무 위반’으로 정리되는 바, 이는 발주처인 양산병원 시설관리팀이 인재개발원 건립 후 불거져온 많은 문제들에 대한 부적절한 처리절차, 공사감독자로서의 인식미흡 등이 원인이라 할 수 있다. 또한 최종사업결과물(설계도서)이 시공상태와 일치하지 않는 상황에 대하여 계약상대자인 건설사업관리(감리)에게 책임을 묻는 등 발주처로서의 당연한 권리를 행사하지 않은 점도 부적절한 처사라 할 것이다.

감사를 진행하면서 특히 아쉬웠던 점은 준공 전에 본원의 관리자 및 유지관리팀이 투입되어 사전점검(시범운영)을 하는 절차가 진행되지 못해 준공 후의 문제 발생을 미연에 방지하지 못하였던 상황과, 공사가 완료된 후 코로나-19 상황으로 인재개발원을 정상적으로 운영할 수 없어 가동되지 못했던 시설물에 대한 하자의 책임 소재를 두고 빚어진 시공사와의 갈등이(양산 시설관리팀의 감독 의무 소홀 외에도) 불가항력적인 국가재난 상황에 크게 영향을 받은 점이였다.

그럼에도 불구하고 관련 법령 및 지침을 준수하지 못하고 절차의 투명성을 확보하지 못한 것은 병원에 피해를 줄 뿐 아니라 나아가 공공기관 종사자로서의

책무를 이행하지 않은 것으로 해석할 수 있다. 따라서 앞으로는 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하고, 준공완료 전 문제를 파악하고 해결할 수 있도록 관련 예산을 확보하여 전문기관 또는 전문가의 검토 및 시공감사³⁾를 시행하는 방안을 적극 도입해야 할 것이다.

또 건설 및 공사에 대한 전문적이고 세부적인 지식이 부족한 현재의 감사실 여건 하에서는 인재개발원 건립과 관련하여 제기된 각종 의혹을 조사하고 분석하는데 있어 한계가 있을 수밖에 없었다. 이런 한계를 극복하기 위해 건축 관련 전문인(건축사 ○○○)의 자문을 구하여 감사를 진행하였으나 건립공사 전반의 적정성을 모두 검토하기에는 현실적으로 역부족이었음을 밝힌다.

3) 대형공사 등에 대하여 시공과 관련한 내용 및 현황을 점검함으로써 시정 및 개선해야 할 사항을 파악하고 준공 및 정산전에 조치할 수 있도록 하는 부산광역시 등 정부기관에서 실시하는 감사

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
간수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
1	8,207,680원	2	-	2	8,207,680원	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

3. 각 의혹별 감사결과

가. 설계도서 · 시공상태 불일치 관련

가-[1] 4인실 우물천정 및 전체 객실 시공 관련[건축]

○ 설계도서에는 총 42개 객실에 대하여 일괄 경량철골 시공으로 되어있으나 실
제는 목재시공을 하였고, 우물천정⁴⁾이 있는 4인실 객실에 대해서는 우물천정
부분을 경량철골시공+석고보드 2Py+도장마감으로 시공토록 되어 있으나 실
제는 목재시공+석고보드 1Py+도배마감으로 시공하였다.

- 공사과정에서 시공사 및 건설사업관리(감리)측에서는 현장 공정회의를 거쳐
현장의 여건 상 천정내부가 좁고 중간 보강을 잡기 어려워 경량철골 시공이
비효율적임을 사유로 들면서, 42개 객실 내부에 한하여 목재로 시공할 것, 또
한 우물천정 부분을 목재시공+석고보드 1Py+도배마감 할 것을 발주처인 양산
시설관리팀에 유선으로 알렸다.

- 양산 시설관리팀은 당초의 설계대로 시공할 것을 주장하였으나, 결국 현장의
상황을 수용하여 금액의 증액 없이 진행할 것을 협의하였고, 이러한 과정에서
건설사업관리(감리)는 발주처인 양산 시설관리팀에 서면으로 보고하고 설계변

4) 표면의 일부분이 어떤 모양으로 움푹 들어간 천정으로 대부분 실내를 치장하는 의장의 기능을 함.

경을 시행하는 등 적법한 조치를 취해야 함에도 불구하고 유선으로 구두보고만 하고 변경수량이 적다는 이유로 설계변경을 생략하고 공사를 진행하였다.

- 이에 경량철골 시공을 목재시공으로 변경한 것에 대하여 공사의 원가를 줄여 시공사에게 혜택을 준 것이 아니냐는 의혹이 제기되었다.
- 하지만 공사의 대가를 재료비만으로는 속단할 수 없으며, 실제로도 경량철골 시공보다 목재시공의 인건비가 더 비싸다는 사실을 확인할 수 있었다.
- 따라서 기존의 금액에서 변동이 없었다는 점과 객실을 제외한 1층 교육시설 및 2층 객실복도는 원래대로 경량철골로 시공한 점으로 보아 객실 천정시공을 위해 별도의 목수팀을 꾸려 부분 목재시공을 한 것은 추가적인 일을 생산한 것으로 여겨지므로 시공사에게 혜택을 주기 위한 의도였다고 보기는 어렵다.
- 한편 천정시공 자재인 석고보드의 규격은 설계도서에는 12.5T 로 기재되어 있지만 현장에 시공되어 있는 석고보드의 규격은 9.5T이다. 이 부분에 대해서는 원래 천정재 석고보드는 9.5T를 사용하는 것이 일반적이며 현장시공 또한 9.5T로 되어 있으므로 내역을 작성할 때 잘못 기재한 것 같다고 답변하여 미연에 발견하지 못한 사실을 인정하였다.
- 하지만 「건설기술진흥법」 제39조의3 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제148조에 의하면 공사감독자는 시공자가 현지어건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선 사항 등 설계변경이 필요한 경우 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토·확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고 하고, 발주청 방침을 득한

후 시공하도록 조치하여야 한다라고 되어 있다.

- 위의 법령 및 지침에 의거하면 설계도서상의 시공이 현장에 반영할 수 없는 상황이라면 발주처에 서면으로 보고하고 변경사항에 대하여 설계도서에 반영하고 설계변경 절차를 거쳐야 한다.
- 사업결과물(설계도서)과 구조물(시공상태)이 일치하는 것은 완공의 기본조건이다. 완공된 건축물을 사용하는 과정에서 하자나 안전사고, 재해 등이 발생했을 때 근거나 기준이 되는 것이 설계도서라고 한다면 그 내용은 명확하게 사실에 입각해 있어야 한다.
- 따라서 이러한 변경사항을 유선으로 구두 보고만 한 것에 대하여 양산 시설관리팀에서 시정 조치를 하지 않고 공사를 진행케 함으로써 적법한 절차를 생략한 부분과 우물천정의 면적이 좁아 재료의 변경물량이 적고 금액의 변경이 없다는 이유로 이를 경미한 사안이라고 임의적으로 판단하여 설계변경 절차를 생략한 점은 관련 법령 및 지침을 위반한 것이다.

가-(2) 미시공 관련[기계 · 설비]

- 옥외 루프드레인 홈통 뚜껑, 수영장 수처리실 온도계, 냉동기, 지열장비, 주방기구 등은 설계도서 상 시공된 항목이었으나, 현장 점검에서 미시공 된 것을 확인하고 홈통뚜껑은 즉시 설치하였으며 온도계는 설치가 불필요하여 시공사로부터 받아 인재개발원에서 보관하고 있다.
- 냉동기의 경우 사전 업무협의를 통해 사우나탕 사용상 불필요한 사항으로 분류하여 미시공하는 것으로 결정된 사항이었으나 서류정리 시 시공사 담당자에

의해서 이러한 사실이 누락되어 이를 설계도서에 반영하지 못하였다. 이 부분에 대해서는 냉동기가 미설치 된 사실을 알게 된 즉시 재료비 및 경비부분을 원가계산⁵⁾ 하여 환수 조치⁶⁾하였다.

- 하지만 같은 경우의 지열장비와 주방기구 등도 냉동기를 처리한 방식과 같이 원가계산 하여 환수 조치하는 것이 적절한 절차였음에도 불구하고 하자보수 기간이 만료된 마루보수공사 비용과 상계 처리한 것은 부적절한 조치였다고 볼 수밖에 없다.
- 환수할 부분과 지급해야 할 보수공사 비용은 별개의 사안으로서 적절한 행정적 절차를 밟아서 환수는 환수대로 진행하고 하자보수 기간이 끝난 마루보수 공사는 공사비 견적을 받아 따로 진행을 했어야 함에도 불구하고 이 둘을 한 데 뒤섞어 상계하는 방식으로 처리한 것은 절차상 명백한 잘못이라 할 것이다.
- 이를 두고 양산병원 시설관리팀에서는 인재개발원에서 마루보수공사에 대한 빠른 처리를 원하였고 병원 예산을 사용할 수 없다고 하여 급하게 진행하는 과정에서 상계처리 할 수밖에 없었다고 하였다.
- 하지만 인재개발원 측은 하자보수 기간이 만료되기 전에 해결하기 위해 빨리 처리해 줄 것을 요구한 것 일뿐 상계 처리에 대해 동의한 것은 아니라고 밝혔다.
- 또한 공사원가계산서에 의하여 강마루 깔기 비용을 산출하면 1㎡당 42,897원 (시공비포함) + 기타시공(걸레받이 몰딩 2,657원 + 노무비 1,523원) * 마루

5) 제품 또는 용역 1단위의 생산을 위하여 소비된 재화의 수량과 가액을 계산하는 것으로 일반적으로 재료비·노무비·경비 등의 비용을 집계하여 이를 생산량으로 나누어 산출함.

6) 양산 시설관리팀-1934(2020.09.07.) 부산대학교병원 칠천도연수원 신축공사 미정산 공사대금 환수

면적 $160.1 \text{ m}^2 = 7,537,027\text{원}$ 이 나온다. 반면 시공사에서 작성한 견적서의 금액은 18,700,000원(부가세포함)으로 약 2.5배정도의 차이를 보인다.

- 원가계산서에서 적용하는 단가는 물가정보지를 토대로 이루어지는데, 물가정보지의 단가는 관공서 기준으로 보통의 시중가격보다 대략 15~20% 높게 책정되므로 이미 일반 업체의 견적보다 높은 것이 일반적이다.
- 양산 시설관리팀 담당자는 이 견적에 대한 전반적인 검토를 한 결과 견적서의 금액이 적정하다고 판단하였으며 그 근거로 원가계산서가 작성된 시기가 2016~2017년도였고, 또 원가계산서에 표시된 금액은 직접비⁷⁾이며 간접비⁸⁾의 제비율⁹⁾을 적용하게 되면 1.5배 정도 상승한다는 점을 감안했다고 진술했다. 그리고 이러한 유의 보수공사에 대하여 원 시공업체가 아닌 다른 업체는 견적을 거부하는 경우가 대부분이라 별도 견적서를 받아 외주처리를 할 상황이 아니었다고 덧붙였다.
- 이에 감사실에서는 같은 조건(11개 section / 160.1 m^2 + 걸레받이몰딩 포함 + 철거 및 폐기물처리 + 시공장소-거제시)으로 마루시공이 가능한 두 업체에 견적을 의뢰한 바, ☆☆모드와 ♥♥디자인에서는 최소 900만원에서 최대 1,100만원의 견적을 제시하였으며 재시공 및 보수공사에 대한 의향을 물었을 때에도 두 업체 모두 긍정적인 반응을 보여 시설관리팀 담당자의 “원 시공업체가 아니면 부정적”이라는 의견은 개인적인 판단일 뿐 객관적이라고 볼 근거는 없다.

7) 직접적으로 추적하여 배분할 수 있는 비용으로 시공에 직접 투입되는 원가요소로 건설자재(재료비), 현장에서 일하는 노무자의 인건비(노무비), 시공에 필요한 기계 임대료 및 사용료(기계경비) 등이다.
 8) 직접적인 인과관계를 찾기가 어려워, 합리적인 기준에 의해 배부하는 비용으로 대표적으로는 시공자가 현장에 파견한 직원들에게 발생하는 비용(간접노무비-4대보험료), 현장사무실 운영비(간접재료비, 기타경비) 등이다.
 9) 원가계산 시 간접비로 해당하는 간접노무비, 보험료, 기타경비 등에 적용되는 요율로 건설업경영분석의 자료를 바탕으로 매년 조정되어 조달청에서 공표함.

- 따라서 마루보수공사에 대한 원 시공업체의 산출금액이 타 업체에 비해 비정상적으로 높고, 시장조사를 하지 않고 1인 견적으로 처리한 점등은 마루보수공사비에 대한 산출기준의 신뢰도를 떨어뜨린다. 또한 원 시공업체의 견적서 내역에는 도배를 한 사실이 없음에도 도배시공에 대한 비용을 산정한 점, 철거를 하는데 불필요한 재료비를 산정한 점, 마루철거 및 재시공에 대한 노무비가 산정되어 있음에도 또 목수공 노무비를 산정한 점을 종합적으로 감안할 때 마루보수공사 금액 18,700,000원이 적절하게 산출되었다는 사실을 입증할 객관적인 증거가 없다.

가-(3) 오시공 관련[기타]

- 강의실 파티션 유격 불량, 옥외계단 전등 부적합, 수영장 앞 완강기 로프 길이 부족 등 오시공에 대한 부분은 규격에 맞게 교체하여 즉시 처리한 것을 확인하였다.

가-(4) 도면오류 관련[기타]

- E/V 배수펌프 미설치는 표기상의 오류로 확인되었고, 장비위치· 및 전기실 판넬 결선도 등은 도면의 수정을 통하여 현장과 맞지 않는 사항들에 대하여 조치한 것을 확인하였다.

나. 준공정산[경비부문] 관련

나-(1) 산업안전보건관리비 관련

- 건축공사비는 크게 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 부가가치세로 구분되며 직접공사비의 경우 공사에 대한 시공유무를 판단하여 대금을 지급하지만 산업안전보건관리비 및 환경관리비 등 간접공사비로 분류되는 제경비

의 경우에는 실비를 지급한 서류를 제출받아 증빙서류를 확인하여 정산하도록 되어 있다.

- 따라서 시공사는 각각의 제경비를 해당 목적에 맞게 사용하여야 하며, 발주처 또는 건설사업관리 용역업자는 이러한 내용을 확인한 후 절차에 따라 정산하여야 한다.
- 「산업안전보건법」 제72조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 제7조 및 제8조에 따르면 산업안전보건관리비는 개인 보호구 및 안전장비 구입비 등 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하도록 명시하고, 발주자는 수급인이 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 아니한 금액에 대하여는 계약금액에서 감액 조정하거나 계약상대자에게 반환을 요구할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 같은 지침 **【별표 2】**¹⁰⁾에는 안전관리비로 사용할 수 없는 항목을 구체적으로 명시하고 있다.
- 이에 산업안전보건관리비와 관련하여 양산 시설관리팀에 사용실적 및 증빙서류를 요청하여 1차 검토를 마치고, 부족한 부분에 대해서는 2차 소명자료를 요구하여 시공사로부터 제출받아 검토하였으며, 검토결과 충분한 소명으로 사용이 가능하다고 판단되는 항목에 대해서는 사용을 인정하였다.
- 하지만 아래 **【표 2】**와 같이 산업안전보건관리비로 사용할 수 없거나 사용을 금지하는 항목의 물품을 구입하고, 산업안전보건관리비 사용에 대한 증빙서류를 첨부하지 않는 항목에 대해서는 불인정 처리하고, 사용은 가능하나 사용목적이 다르거나 잘못 사용한 항목에 대해서는 부분 불인정하여 부적정하게 집

10) 고용노동부 고시 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 [별표2] 안전관리비의 항목별 사용 불가내역

행한 금액 총 8,107,680원에 대하여 시공사로부터 회수 조치하도록 시정 요구하였다.

【표2】 산업안전보건관리비 목적 외 사용

구분	세부항목	금액	세부내용	인정여부
인건비	안전 신호수	990,000원	관련근거 : [별표2] 안전관리비 항목별 사용 불가 내역 확인내용 : 공사장 내 근로자의 안전을 위한 신호수임을 증빙하는 사진 미첨부(9일) 소명자료 : 공사 당시 제출하였으나 보관중 누락함 검토결과 : 노무비명세서 및 작업일보로 갈음하여 인정	인정
안전보건 교육비 및 행사비	안전 기원제	4,066,000원	관련근거 : [별표2] 안전관리비 항목별 사용 불가 내역 확인내용 : 기공식을 포함하여 과도집행함 소명자료 : 안전기원제 행사의 일부로 기공식을 포함하여 진행함 검토결과 : 기공식은 무재해 기원과 상관없는 행사로 순수한 안전기원제 행사비용만 인정 [안전기원제고사상 550,000원+현수막2개 120,000원]=670,000원 부분인정	부분 인정
	빔 프로젝트	1,045,000원	관련근거 : [별표2] 안전관리비 항목별 사용 불가 내역 확인내용 : 근로자의 안전보건교육 실외 실시 소명자료 : 안전교육장에서도 회의 및 특별안전교육 실시 검토결과 : 빔프로젝트 사용을 증빙하는 사진 미첨부 및 불필요한 구입비용으로 해석되어 불인정	불인정
안전 시설비	라바콘	60,000원	관련근거 : [별표2] 안전관리비 항목별 사용 불가 내역 확인내용 : 공사장 경계표시를 위한 가설울타리 불인정 소명자료 : 해당월(2월)에는 중장비로부터 근로자를 보호한 경우로 사용함 검토결과 : 위의 경우를 증빙할 사진 미첨부이나 공사장 경계표시로 사용한 사진이 9월임을 확인하여 인정	인정
	안전모 걸이대	24,000원	관련근거 : 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시) 제7조 확인내용 : 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적 불분명	인정

구분	세부항목	금액	세부내용	인정여부
			소명자료 : 개인보호구 및 개인장구 보호를 위한 목적으로 사용 검토결과 : 각종 개인보호장구의 관리 등에 소요되는 비용으로 인정	
	공사 현황판	2,100,000원	관련근거 : 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시) 제7조 확인내용 : 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적 불분명 소명자료 : 근로자의 재해예방을 위한 교육목적으로 설치 검토결과 : 원활한 공사진행을 위한 설치가 일반적이며 교육목적으로 해석될 내용이 아니므로 불인정	불인정
	등근톱 방호덮개	100,000원	관련근거 : [별표2] 안전관리비 항목별 사용 불가 내역 확인내용 : 기성제품에 부착된 안전장치 소명자료 : 톱날 일체형이 아닌 분리형 검토결과 : 안전을 위한 목적이므로 공사를 위한 제품구매 불가로 해석하여 불인정 (방호장치만 구매하는 것이 타당함)	불인정
	냉동고	1,600,000원	관련근거 : 폭염에 따른 한시적 사용가능 항목 확대 지침(고용노동부) ¹¹⁾ 확인내용 : 냉동고의 임대비용만 인정하며 구매시 내구연한 고려하여 일할계산 인정 소명자료 : 급격한 폭염으로 냉동고의 긴급설치를 위하여 구매처리(옥외 사용시 실제 2년 이상 사용 불가함) 검토결과 : 소명자료 근거하여 내구연한 2년으로 정액법(감가상각) 적용하여 일할계산하여 산출금액만 인정 [(취득금액 800,000원/내구연한 24개월)*2개월]*2대 : 냉동고 2개월 임대비용 133,320원 부분인정	부분 인정
	안전모 및 안전화	20,145,000원	관련근거 : 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시) 제7조 확인내용 : 지급대장 및 반출입대장 누락 소명자료 : 보호구 지급시 서명받았으나 자료보존의 미흡(자료 보존기한 1년을 경과함) 검토결과 : 증빙서류 불충분하나 공사진행상황 보고 및 현장사진 참고하여 인정	인정
합계		30,130,000	불인정 금액 8,107,680원	회수

※ 산안법 시행규칙 제32조에 따라 공사 종료 후 1년간의 보존기한이 지났으므로 증빙서류의 미흡 및 누락 등 불충분부분에 대하여는 이를 감안하여 검토함.

11) 고용노동부 산업안전과-3325(2018.08.02.) 폭염에 따른 산업안전보건관리비 사용가능 항목 확대 지침

나-(2) 환경관리비 관련

- 환경관리비는 「건설기술진흥법」 제66조 및 같은법 시행령 제104조, 같은법 시행규칙 제61조에 의하면 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용이며 적용대상은 ①환경영향저감시설의 설치 및 운영비용 ②환경계측비용 ③환경자료 및 홍보물 구입비용 ④환경관련 인건비용 ⑤환경교육에 필요한 비용 등이 있다. 이러한 적용대상을 고려하여 시공사는 환경관리비 사용에 있어 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」(국토교통부고시) 제8조 및 제10조에 따라 ‘환경관리비 사용계획서’를 작성하여 발주자에게 제출하고 발주자 또는 건설사업관리(감리) 용역업자는 사용실적에 대한 사항을 확인하여 합산 정산하여야 한다.
- 환경관리비 또한 마찬가지로 산업안전보건관리비와 같은 방법으로 두 번에 걸쳐 제출된 관련 자료 및 소명자료를 검토한 결과 【표 3】과 같이 살수차 비용으로 계상된 금액이 세금계산서 발행금액과 일치하지 않았으며 이 부분에 대해서는 부분 인정하여 차이가 나는 금액 100,000원을 시공사로부터 회수 조치하도록 시정 요구하였고, 비산먼지 억제를 위한 분진망 설치 및 해체 비용은 소명자료에 근거하여 재료비 외 기타경비 및 도서지역이라는 공사현장의 위치에 따른 추가비용 등을 감안하여 그 적정성을 인정하였다.

【표3】 환경관리비 사용에 대한 청구 부적정

구분	세부항목	금액	세부내용	인정여부
시설 설치 및 운영	살수차 비용	900,000원	관련근거 : 건설기술진흥법 및 시행령, 시행규칙 확인내용 : 계상금액과 세금계산서 발행금액 불일치 소명자료 : 소명불가 검토결과 : 과다 계상된 100,000원 제외한 금액만 부분인정	부분 인정
분진망	설치 및 해체	20,000,000원	관련근거 : 건설기술진흥법 및 시행령, 시행규칙 확인내용 : 분진망 인터넷 물가조사 내용	인정

구분	세부항목	금액	세부내용	인정여부
			- 분진망의 재료비는 길이 및 자재에 따라 가격형성이 다양하게 이루어져 있어 동일 규격(90m2)으로 지정하여 물가조사를 실시함 - 분진망 단가는 8,300원부터 143,000원 등 가격의 편차가 크게 남에 따라 최저가 최대가 두개의 값을 평균하여 75,000원으로 재료비 산정함 - 연수원 외부 설치면적은 5,400m2으로 물가조사 기준 분진망의 필요 수는 총 60롤이 필요함 - 분진망 재료비는 75,000원(평균단가) * 60롤(외벽 설치에 필요한 개수)=450만원 소요됨 - 그 외 인건비 및 철거비 등 기타소요비용은 인터넷으로 가격조사하기 까다로움 * 발주처 견적서(업체1) 참고: 재료비를 제외한 기타경비(노무비 포함)는 13,500천원으로 산정 소명자료 : - 2개 업체의 견적서를 받아 최저가 업체를 선정 → 최저업체와 가격조정하여 최종 2천만원에 계약체결 * 업체1: 23,220천원, 업체2: 21,600천원(1차 견적) - 분진망 재료비 외에 설치비, 해체비, 폐기물처리비 등을 감안하여 견적을 검토하였으며, 또한 공사현장이 도서지역임에 따라 작업자의 숙식비, 유료도로비 등 현장여건의 열악한 점도 추가로 고려하여야 하기에 단순 인터넷 가격과 비교한다는 것은 타당하지 않다고 사료됨 검토결과 - 현장의 여건 등으로 인해 기타로 소요되는 경비부분을 감안하여 인정함.	
합계		20,900,000원	불인정 금액 100,000원	회수

다. 건설사업관리(감리) 용역 관련

- 양산부산대학교병원은 인재개발원 건립과 관련하여 건설공사의 원활한 수행을 위해 건설사업관리(감리) 용역을 시행하였는데, 「건설기술진흥법 시행령」 제55조 제1항 제3호 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 의거 “발주처가 수행하고자 하는 사업의 특성 및 사업관리에 필요한 소요인력에 대하여 발주처의 역량을 검토한 후 그에 맞는 건설사업관리방식을 선정”하는 방법으로 이루어졌다.

- 역량평가 결과 인재개발원 건립공사는 ‘건설사업관리 감독 권한대행 제외 방식’으로 선정되었으며, 이에 따른 건설사업관리의 범위는 「건설공사사업관리 방식검토기준 및 업무수행지침」 제3장 제7절¹²⁾을 적용하여 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리 등 건설공사 전 범위에 대한 시공단계 건설사업관리 용역업무 수행으로 결정되었고, 국가계약법에 의거 제한경쟁입찰을 통하여 2018년 1월 17일 (주)씨씨종합엔지니어링건축사무소와 계약금액 353,253천원으로 건설사업관리(감리) 용역계약을 체결하였다.
- 또한 이 계약서에는 건설공사와 관련된 제반 관계 법령에 의거한 보편적 건설사업관리 업무뿐만 아니라 발주자의 특수한 조건까지도 반영하여 작성한 구체적인 과업지시서가 첨부되어 있다.
- 이러한 계약과 과업지시서에 근거하여 건설사업관리자는 발주처를 대신하여 공사 전반에 걸쳐 감독업무를 수행하고 준공 후에는 건설백서 발간과 다양한 현장문서의 인수인계까지를 완료함으로써 그 역할 수행을 완료하게 되는 것이다.
- 이상의 관점에서 볼 때 이번 인재개발원 건축공사와 관련하여 건설사업관리 임무 수행에는 여러 가지 문제점이 발견된다.
- 「건설기술진흥법」 제39조제4항에 의하면 건설기술용역사업자는 건설공사의 주요 구조부에 대한 시공, 검사 및 시험 등 세부적인 업무내용을 포함한 보고서를 국토부령으로 정하는 바에 따라 작성하여 발주청에 제출하여야 한다. 같은법 시행령 제59조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제 67조에 따르면 “건설사업관리기술자는 해당 공사의 설계도서, 계약서

12) 시공단계의 건설사업관리 업무수행 시 감독 권한대행 업무를 포함하지 않는 경우(감독 권한대행 제외 방식) 적용하는 업무 범위를 규정함.

등의 내용을 숙지하여 현장조건에 부합하는지 여부 등 해당 공사의 특수성을 파악한 후 성실하고 효율적으로 업무를 수행하여야 하며, 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한 경우 설계변경 사유서, 설계변경 도면 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 발주청의 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다”고 규정되어 있다.

- 또 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제103조(기성·준공 검사 및 재시공) 및 제104조(준공검사 등의 절차)에 따르면 “건설사업관리기술인은 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지의 여부를 검토·확인하여 발주청에 제출하여야 하고 준공도서는 계약에서 정한 방법으로 작성하여야 하며, 모든 준공도면에는 건설사업관리기술인의 확인·서명이 있어야 한다”고 되어 있는 등 관계 법령 및 지침에서 건설관리사업자의 업무범위 및 역할에 대해 구체적으로 적시하고 있음에도 불구하고,
- 【표4】와 같이 월별 감리보고서에 첨부된 공사참여자의 실명부가 작업일 기재도 없는 하나의 서명지를 공사가 끝나는 시점까지 복사하여 사용하였으며, 매월 보고서의 인력 및 장비투입현황이 최종보고서의 현황과 큰 차이를 보여 감리보고서의 신뢰도를 떨어뜨리는 등 건설사업관리감독자로서의 업무를 성실히 수행하지 아니하였다. 또한 과업지시서의 내용을 준수하지 못하여 발주처에 대한 의무를 소홀히 하고 계약상대자로서의 책임을 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

[표4] 건설사업관리(감리) 용역 업무 부적정

구분	항목	세부내용	확인결과
감리보고서 작성 부적정	공사참여자 실명부	○작업일 확인 불가하며 서명지 복사하여 사용 -조적공사: 2회 -방수공사: 5회 -기계설비공사: 서명없음 -통신공사: 3회 -미장공사: 5회 -철근 콘크리 공사: 20회 (7월분 전체 누락)	허위작성 이중사용 서명누락
	인력투입현황	○매월 보고서와 최종보고서 현황 상이 (철거공 외 28직종)) -매월보고서: 8,117명 -최종보고서: 14,248명 -차이: 6,131명	허위작성
	장비투입현황	○매월 보고서와 최종보고서 현황 상이 (굴삭기(0.2~0.3) 외 10종) -매월보고서: 370.5대 -최종보고서: 471.5대 -차이: 101대	허위작성
과업지시서 이행 부적정	VE 검토	○과업지시서 1.3.2 -VE 검토 미이행 (시공성검토 일부 이행)	미이행
	건설백서	○과업지시서 2.2.9 (성과품 작성 및 제출) -건설백서 미제출	미제출

- 건설공사는 수많은 자재와 인력 및 장비가 동원되는 복잡한 과정이고 아울러 다수의 공종이 상호 어울리면서 공사가 진행되기 때문에 상호간의 업무상충이 발생할 가능성이 늘 상존한다. 또 계약 당시의 환경이나 조건이 시간이 경과됨에 따라 변경되거나 달라질 수도 있다. 그래서 건설관리의 중요한 업무 중의 하나가 기록자로서의 역할이라고 할 만큼 공정과 수행과정에 대한 기록관리가 강조되는 것이다. 인재개발원 건립의 사업관리자는 이 부분에서 크게 미흡하였다.

- 또한 위에서 언급한 바와 같이 설계변경 사유에 해당하는 공법 변경 내용을 유선으로 구두 보고하고 설계변경 절차를 누락하였고, 미시공 부분에 대한 비용

을 계약금액에서 감액 처리하는 절차를 누락했으며, 각종 경비에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않아 부적정하게 집행된 부분을 감액하지 않은 채 정산하여 관련 법령 및 지침에 위배됨을 확인하였다.

III 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산병원 시설관리팀	건설사업관리(감리) 용역수행 부적정에 따른 공사감독 의무 위반	경징계	-	2명	처분후 1개월 내	-
			시정	8,207,680원	-	처분 후 2개월 내	
			통보	-	-		
			권고	-	-		

2. 신분상 조치인원 명세

제목	처분내역			
	조치 결과	소속	직급	성명
건설사업관리(감리) 용역수행 부적정에 따른 공사감독 의무 위반	경징계	양산부산대학교병원 시설관리팀	시설2급	◆◆◆
		양산부산대학교병원 시설관리팀	시설3급	◇◇◇

붙임 : 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

부산대학교병원

징계 · 시정요구 및 통보 · 권고

제 목 건설사업관리(감리) 용역수행 부적정에 따른 공사감독 의무 위반
소관부서 양산부산대학교병원 시설관리팀
조치부서 부산대학교병원 인력개발팀, 양산부산대학교병원 시설관리팀
내 용

가. 설계도서 · 시공상태 불일치 관련

- 양산부산대학교병원 시설관리팀은 인재개발원 건립공사 추진에 있어 관련 법령에 따라 각종 계약에 대한 관리 감독을 하고, 건설공사의 계획 · 설계 · 발주 · 건설사업관리 · 시공 · 사후평가 전반을 총괄하여야 하며, 설계 및 시공계약 이행에 필요한 사항을 지원, 협력하여야 한다. 또한 건설사업관리 용역계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도 · 점검을 실시하여야 한다.
- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제148조(설계변경 및 계약금액 조정)에 의하면 공사감독자(건설사업관리)는 설계변경 및 계약금

액 변경 시 계약서류와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 시행하여야 하며 공사 시행과정에서 위치변경과 연장 증감 등으로 인한 수량증감이나 단순 구조물의 추가 또는 삭제 등의 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 발주청에 서면보고 하여야 한다고 규정되어 있다. 또한, 시공자가 현지어건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한 경우 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 공사감독자는 이를 검토·확인하고 검토 의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고 하고, 발주청 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다.

- 그런데도 양산부산대학교병원 시설관리팀은 인재개발원 건립 공사를 추진함에 있어 시공사 및 건설사업관리(감리)가 공사현장에서 설계변경에 해당하는 천정의 시공법 변경에 대하여 【표1】과 같이 당초 설계와 다르게 시공하는 것을 발주처에 유선으로만 구두 통보함에도 이를 시정조치 하지 않고 진행하였고, 설계변경을 생략하는 등 적법한 절차를 이행하지 않았으며, 설계도서의 천정시공 자재인 석고보드의 규격이 현장에 시공되어있는 석고보드의 규격과 일치하지 않았으나 이를 인지하지 못하였다.

【표1】 설계변경 미이행 및 설계도서와 현장시공 불일치

항목	위치	설계도서	현장시공	비고
천정시공	42개 객실	경량철골 시공	목재시공	부적정
	4인실 우물천정	경량철골 시공 석고보드 2Py 시공 도장마감	목재시공 석고보드 1Py 시공 도배마감	
천정자재	천정 전체	설계내역 12.5T	9.5T	

- 또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제162조(준공검사 등의 절차)에 의하면 공사감독자는 공사가 준공된 때에는 공사현장을 정밀히 확인·점검하여 지적사항을 미리 시정조치하고, 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 준공보고서 및 정산설계도서 등을 검토·확인하여 공사목적물이 발주청에 차질 없이 인계될 수 있도록 하여야 한다.
- 하지만 미시공, 오시공, 도면오류 등 【표2】와 같은 중요사항들에 대하여 준공 전에 발견하지 못하고 설계도서와 시공상태가 불일치함에도 이를 시정 조치하지 않고 준공 및 정산을 완료하였으며, 설치가 불필요한 미시공 부분 중 냉동기를 제외한 지열장비, 주방기구 등에 대하여 아래 【표3】과 같이 부적절하게 처리한 사실이 있다.

【표2】 준공검사 소홀에 따른 사후 처리 항목

구분	항목	내용	준공 후 처리	비고
준공 검사 누락	냉동기	미시공	원가계산 후 환수	불필요
	지열장비	미시공	마루보수 상계	불필요
	주방기구	미시공	마루보수 상계	불필요
	옥외 루프드레인 홈통뚜껑	미시공	즉시설치	-
	수영장 수처리실 온도계	미시공	즉시설치	-
	강의실 파티션 유격	오시공	즉시처리	-
	옥외계단 전등	오시공	즉시처리	-
	E/V 배수펌프	도면오류	도면수정	-
	장비위치 및 전기실 패널 결선도	도면오류	도면수정	-

【표3】 미시공에 대한 사후 처리방법

항목	수량	금액	내용	준공 후 처리	비고
냉동기	2대	15,395,42원	미시공	원가계산 후 환수	-
지열장비	SET	2,532,547원	미시공	마루보수 상계	부적정
주방기구	12종	7,322,408원	미시공	마루보수 상계	부적정

나. 준공정산[경비부문] 관련

- 「산업안전보건법」 제72조 및 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 계약상대자가 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있으며, 「건설기술진흥법」 제66조 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」(국토교통부고시) 제10조에는 환경관리에 산정된 환경관리비를 발주청 및 건설사업관리용역업자가 그 사용내역에 대한 실적을 확인하여 정산하여야 한다고 규정하고 있다.
- 따라서 계약상대자로부터 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 준공 전에 각종 보험료, 산업안전보건관리비 및 환경관리비 등의 사용내역을 확인하여 관련 법령에서 규정하고 있는 정산지침에 부합하는지의 여부를 검토한 후에 최종 정산하여야 한다.
- 그런데도 「인재개발원 건립 공사」를 완료한 후 산업안전보건비를 정산하면서 【표4】와 같이 계약상대자가 산업안전보건관리비로 사용할 수 없거나 사용을 금지하는 항목 등 동근톱방호덮개 외 4종에 대하여 구입하고, 산업안전보건관리비 사용에 대한 증빙서류를 첨부하지 않는 등 8,107,680원 상당을 부적정하게 집행하였으나 이를 계약금액에서 감액하지 않았으며, 【표5】와 같이 살수차 비용으로 계상된 금액이 세금계산서 발행금액과 일치하

지 않는 등 환경관리비 사용실적에 따른 증빙서류의 검토가 미흡한 것을 확인하였다.

【표4】 산업안전보건관리비 목적 외 사용

구분	세부항목	금액	확인내용	비고
안전보건 교육비 및 행사비	안전지원제	3,396,000원	기공식 대체	부분인정
	빔프로젝트	1,045,000원	불필요한 물품 구입	불인정
안전시설비	공사현황판	2,100,000원	안전 목적 불분명	불인정
	등근통방호덮개	100,000원	사용 금지 항목	불인정
	냉동고	1,466,680원	임대만 가능	부분인정
합계		8,107,680원		회수

【표5】 환경관리비 청구 부적정

구분	세부항목	금액	확인내용	비고
시설설치 및 운영	살수차비용	100,000원	세금계산서 발행금액 불일치	부분인정
합계		100,000원		회수

다. 건설사업관리(감리) 용역수행 관련

- 양산부산대학교병원은 인재개발원 건립을 위하여 「건설기술진흥법」 제39조제1항제3호에 의거 건설공사의 원활한 수행을 위하여 건설기술용역업자로 하여금 건설사업관리를 시행하여 제한경쟁입찰을 통해 (주)중합엔지니어링건축사무소와 계약금액 353,253천원으로 건설사업관리(감리) 용역계약을 체결하였다.

- 따라서 건설사업관리(감리) 용역업자는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제81조에 따라 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역

서, 공사계약서 등의 계약내용과 해당공사의 조사설계보고서 등의 내용을 숙지하고, 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과 부합여부 등 현장시공을 중심으로 하여 시공 이전에 적정성을 검토하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제39조제3항 및 제4항에 의거 건설공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 시공단계에서 품질 및 안전관리 실태의 확인, 설계변경에 관한 사항의 확인, 준공검사 등 발주청의 감독 권한 대행 업무를 수행하고, 건설공사의 주요 구조부에 대한 시공, 검사 및 시험 등 세부적인 업무내용을 포함한 보고서를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.

- 하지만 제출된 감리보고서를 검토해 본 결과 공사참여자의 실명부를 작업일 기재 없이 하나의 서명지로 공사가 끝나는 시점까지 복사하여 사용하였으며, 매월 보고서의 인력 및 장비투입현황이 최종보고서의 현황과 큰 차이를 보여 감리보고서의 신뢰도를 떨어뜨리는 등 건설사업관리감독자로서의 업무를 성실히 수행하지 아니하였다. 그리고 VE 검토 미흡 및 건설백서를 누락하는 등 과업지시서의 내용을 준수하지 않아 발주처에 대한 의무를 소홀히 하고, 계약상대자로서의 책임을 이행하지 않은 사실이 있음에도 이에 대하여 조치하지 않은 사실을 확인하였다.
- 이러한 사실에 근거하여 판단할 때 「인재개발원 건립 공사」와 관련하여 발주처로서의 지도·감독의 의무를 소홀히 하여 설계변경을 누락한 점, 사업결과물(설계도서)이 준공물(시공상태)과 일치하지 않음에도 준공·정산한 점, 준공 후 미시공과 관련하여 부적절한 절차로 조치하여 문제를 발생시킨 점, 건설사업관리(감리)가 계약을 준수하지 않고 계약상대자의 책임을 다하지 아니하였음에도 이를 시정하여 조치하지 않은 점 등의 행위는 부산대학교병원 인사규정 제58조(징계대상) 제6호에 해당된다.

조치할 사항

부산대학교병원장은

「건설기술 진흥법」 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」을 위반하여 공사감독자의 의무를 소홀히 하고 부적절한 사후처리를 한 양산 시설관리팀(발주처)의 관련자에게는 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 「인사규정」 제59조의 규정에 따라 **【경징계】** 조치하여 주시기 바랍니다. (징계요구)

양산부산대학교병원장은

① 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」(국토교통부고시)을 위배하여 계약 상대방에게 과다 집행된 공사비 금 8,207,680원을 ♡♡건설(시공사)로부터 **【회수】** 조치하여 주시고, (시정요구)

② 「건설기술 진흥법」 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 의거 건설사업관리용역 주체인 (주)♡♡중합엔지니어링건축사무소(건설사업관리)에 대하여 관련법령 및 계약 위반에 대한 책임소재를 분명히 하여 행정적인 조치(입찰제한 등)를 취하시기 바라며. (통보)

③ 아울러 양산 시설관리팀으로 하여금 시공상태와 일치하는 최종 사업결과물(도면 및 내역)을 조속히 제출토록 하되 그 과정에서 제3자의 감정을 거치게 함으로써 공신력을 확보하도록 조치하시기 바랍니다. (권고)